

RECURSO CÍVEL Nº 5073763-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RECORRIDO: AFONSO CESAR RAPOSO BEZERRA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. APDAP PREV. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REGULARIDADE DA ADEÇÃO ASSOCIATIVA. CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAEMNTO DE DANOS MATERIAIS AFASTADA. RECURSO DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DA APDAP PREV A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando da autarquia apenas a condenação por danos materiais; e CONHECER DO RECURSO DA APDAP PREV E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas e honorários pelo INSS; e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995) devido pela APDAP PREV. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5073763-37.2024.4.02.5101

510015527918 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5073763-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RECORRIDO: AFONSO CESAR RAPOSO BEZERRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados, interpostos em face da sentença de procedência para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e de danos morais (R\$5.000,00), decorrentes de desconto associativo não autorizado, além do cancelamento de tal desconto no benefício previdenciários.

Segue a sentença:

Sem relatório (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, art. 38), passo a diretamente à decisão. Trata-se de alegação de fraude através de consignações mensais em pagamento de proventos, sendo partes legítimas (sob o ângulo de uma responsabilidade que nem por isso deixa de ser hipotética) tanto o ente público responsável pela folha de pagamentos quanto a associação apontada como beneficiária. O primeiro por ser responsável objetivamente pela diminuição do pagamento não condizente com causas institucionais legítimas, hipoteticamente, pela situação que até aqui se apresenta (CF, art. 37, § 6º); o segundo, com a responsabilidade apurada em termos subjetivos, mas nem por isso menos indicado a responder pelo ilícito. É o que se colhe do precedente cuja ementa segue abaixo transcrita:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INSS DECORRENTE DE SUA SOLIDARIEDADE PASSIVA AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DANO MORAL. CABIMENTO. REMESSA IMPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. 1. O pedido condenatório tem por fundamento alegado prejuízo sofrido pela autora em virtude de descontos indevidamente efetuados em seus proventos. A demandante, titular de benefício previdenciário, surpreendeu-se ao receber correspondência de instituição financeira informando-lhe acerca de empréstimo no valor de R\$ 5.689,28 (cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser descontado de seu benefício "pensão por morte", razão por que também ajuíza esta ação em face do INSS. 2. Sentença certifica o

direito da autora, acolhendo parcialmente a pretensão indenizatória. BV Finança - Crédito, Financiamento e Investimento S/A foi condenada a devolver à autora "quantias indevidamente descontadas de sua aposentadoria, NB 136.971.470-7, no valor de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) cada", tendo sido também condenada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). O INSS, por outro lado, foi condenado de forma subsidiária. 3. Por ser objetiva a responsabilidade civil de ambas as partes demandadas, tendo em vista as regras dispostas em nosso ordenamento jurídico (CF, art. 37, § 6º e CDC, art. 7º, parágrafo único c/c art. 14), a obrigação de reparar o dano reveste-se de natureza solidária, possuindo o INSS, portanto, legitimidade passiva ad causam em demanda em que a própria instituição financeira reconhece ocorrência de fraude. Dano moral evidenciado pela inusitada situação vivenciada pela autora, sendo certo inexistir na espécie qualquer causa excludente de responsabilidade. 4. Remessa necessária improvida. Apelação improvida. (AC 200751100000956, Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::24/02/2012 - Página::88/89.)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRAÍDOS PELO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INEXIGIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA RÉ. ART. 333 DO CPC. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 121/05. DEVER DO INSS DE REQUERER JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NOS CASOS DE RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1. Alegação de beneficiário do INSS no sentido de não haver contraído ou autorizado a contratação de empréstimos consignados junto a instituição financeira. 2. Legitimidade da autarquia previdência para figurar no polo passivo da ação diante do pedido deduzido na exordial, direcionado a evitar que o Instituto Nacional de Seguridade Social deduza de benefício previdenciário quantias referentes à amortização de empréstimos não contraídos. 3. Impossibilidade de se exigir do impetrante a produção de prova negativa. Incumbe à ré o ônus de prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do autor (art. 333, II, do CPC). 4. Dever do INSS de requerer junto à instituição financeira a apresentação dos documentos comprobatórios da contratação do empréstimo nas hipóteses envolvendo reclamações relacionadas a fraudes ou descontos indevidos em benefício, sob pena de, não apresentada a documentação no interregno previsto, sujeitar-se o banco à aplicação de penalidades e ao cancelamento da consignação. Inteligência do art. 8º, I, da Instrução Normativa Nº 121/05, com redação dada pela Instrução Normativa nº 05/2006, vigente à época dos fatos. Inércia da autarquia previdenciária. 5. Plausibilidade e verossimilhança do direito invocado, guardando pela conformidade com os fatos arguidos na exordial e com a documentação acostada aos autos. 6. Apelação e remessa oficial improvidas. (AMS 00081010620064036108, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/05/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO INSS. DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE GROSSEIRA. NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SUSTAR OS DESCONTOS. VERBAS ALIMENTARES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Apelação de sentença que condenou os ora apelantes à devolução de parcelas descontadas da aposentadoria da apelada e ao pagamento de R\$ 20.000,00, a serem divididos pelas partes, a título de danos morais, em razão de empréstimo fraudulento, o que resultou em vários anos de descontos indevidos das verbas de natureza alimentar da apelada. 2. Legitimidade passiva processual do INSS, porquanto, para efetuar o desconto proveniente de empréstimo consignado, a autarquia há de examinar cuidadosamente a documentação a fim de verificar a lisura dos documentos que embasam a causa do desconto. (AC 484048, Rel. Des. Fed. Geraldo Apoliano, DJE em 23/05/2012). 3. A fraude foi comprovada em perícia judicial, inclusive havendo o perito informado de que a fraude foi grosseira, não tendo o fraudador nem tentado imitar a assinatura da demandante, admitindo que poderia ser detectada por qualquer pessoa de senso comum. 4. Apesar da fraude grosseira, a autarquia previdenciária olvidou os reclamos da demandante e continuou a proceder aos descontos, que só foram suspensos mediante o deferimento de pedido de antecipação de tutela. 5. As instituições não tiveram a menor cautela no exame da documentação apresentada e, apesar de procuradas pela autora, deixaram de cumprir com as suas obrigações. 6. Razoabilidade da indenização, entende-se proporcional ao dano sofrido pela autora, a qual ficou sem sua aposentadoria integral por vários anos. 7. Improvimento das apelações. (AC 00024575420114058500, Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::27/09/2012 - Página::672.)

A solidariedade haverá em virtude da cumulação subjetiva no polo passivo, ambos os réus com responsabilidade, seja objetiva, seja subjetiva e, portanto, com dever de pagar. A dívida resultante da condenação não deverá ser tida como divisível, já que a responsabilidade é integral de ambos os condenados, isto no caso de haver condenação.

Mas, como em todo caso de responsabilidade, pode o legitimado optar pelo ajuizamento da causa em face apenas daquele que mais facilmente será batido, e é este o caso do ente que detém responsabilidade objetiva.

E o ente réu e a ASSOCIAÇÃO não trouxeram elementos contrários às afirmações autorais. Como o ônus da prova não pode ser atribuído ao demandante, quando afirma que não anuiu com a causa dos descontos, o resultado é que a falta de prova de regularidade de subtração das importâncias que, supostamente, seriam mensalidades associativas, implica na condenação do réu. O montante para a reparação de prejuízos materiais é correspondente ao de todos os descontos não justificados pela apresentação do instrumento contratual respectivo.

Relativamente à restituição em dobro da quantia que se ora se reconhece como realmente devida à parte autora, os fatos da lide não se enquadram na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É a situação a que fica exposto o devedor

quando submetido a atos vexatórios de cobrança extrajudicial que tem em vista o dispositivo citado do CDC. Passa-se à transcrição da norma:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Vê-se pela conjugação de parágrafo e caput não ser o fato de causar um desfalque patrimonial aquele sobre o qual incide a norma. É preciso que o consumidor tenha sido molestado por cobrança efetiva de quem não pode lançar mão por conta própria do patrimônio daquele que é cobrado. Assim, quem pratica atos de cobrança de dívida inexistente que, ainda por cima, incomodem o consumidor (especialmente através de empresas de cobrança extrajudicial de dívidas), é penalizado tendo que devolver a quantia cobrada (e paga) em dobro. No caso em julgamento não chegou a haver cobrança, nem atos incômodos outros ao prejudicado que não o próprio desfalque.

De igual modo, não se aplica ao caso em tela a pena de pagamento em dobro prevista no art. 940, do Código Civil, a qual está restrita às hipóteses em que o credor demanda em juízo por dívida já paga:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

O dano moral pode ser arbitrado em R\$ 5.000,00, para que não se torne ocasião de vantagem o fato de ter sofrido o desfalque patrimonial, mas deve ser reconhecido em face da dificuldade em que se viu envolvido o desfavorecido pelos empréstimos consignado para a neutralização da situação.

Sendo assim, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, condenando os réus ao pagamento da quantia de R\$ 5.000,00 a título de danos morais e na recomposição patrimonial, de acordo com conta a ser oferecida pela parte exequente nos termos do art. 475-B do Código de Processo Civil (509, § 2º do Código de 2015) ou outro meio de liquidação legítimo. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS RÉUS SUSPENDAM IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS. Sem custas e honorários. Oportunamente dê-se baixa e arquivem-. se.

Recurso inominado do INSS no evento 42. Argui a ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo federal. Alega a ocorrência da prescrição trienal e sustenta a legalidade dos descontos e não ter auferido vantagem financeira.

Recurso da Associação no Evento 50 requer a manutenção da responsabilidade do INSS, afirma a filiação legítima da parte autora e a ausência de dano moral.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** - Tema 326). Todavia, não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática, nas instâncias ordinárias. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

No mais está legitimada a autarquia previdenciária nos autos, vez que o desconto para associações - diferentemente do que se define para descontos em empréstimos consignados onde há convênios prévios e operacionalização unilateral - devem ser fiscalizados pelo INSS para verificação da vontade do segurado ou dependente na realização desses pagamentos e repasses, vez que teria que fazer prova no sentido de sua filiação à entidade associativa.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, cabe então ao mesmo zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.212/91, só podendo efetuá-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares.

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

Deste modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador, de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro e de que eventual responsabilidade omissiva demanda a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de verificação de autorização para permissão de desconto por parte o INSS, sendo certo que mesmo nesses casos a jurisprudência do STF vem entendendo pela responsabilidade objetiva do ente público, amparada pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.

No caso dos autos temos uma associação indevidamente determinando descontos em benefício previdenciário, sendo que não há obrigação associativa para tal. Houve possível fraude ou cobrança indevida, com desconto também indevido sem a checagem prévia do INSS. Portanto não deve ser reformada a sentença que entendeu pela devolução dos descontos pela Associação mas deve ser afastada a obrigação do INSS dessa devolução já que não foi quem se beneficiou pelo numerário.

Já a condenação a título de danos morais deve ser mantida também em relação ao INSS, em razão da falha da autarquia no seu dever de zelar pela folha previdenciária e considerando ainda que o patamar arbitrado é proporcional e está em consonância com o Enunciado 8 das Turmas Recursais.

Por fim, examinando-se as peças que instruem os autos, vemos que a APDAP PREV não apresentou provas da adesão espontânea da parte autora.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando da autarquia apenas a condenação por danos materiais; e CONHECER DO RECURSO DA APDAP PREV E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas e honorários pelo INSS; e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995) devido pela APDAP PREV.** Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.